

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1471

21 de septiembre de 2026

Presentado por el señor *Hernández Ortiz*

Referido a la Comisión

LEY

Para enmendar los Artículos 6 y 13 de la Ley Núm. 300 de 2 de septiembre de 1999, según enmendada y conocida como “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud”, a los fines de eximir expresamente a los asistentes de servicios T1 y T2 del Departamento de Educación del pago para la obtención de la certificación que exige dicha Ley; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los asistentes de servicios T1 y T2 son una pieza fundamental en el proceso de formación y enseñanza de nuestros niños y niñas de educación especial. Los asistentes de educación especial T1 ofrecen apoyo a los estudiantes en las áreas como movilidad, alimentación, cateterización, higiene y transportación. A manera de ejemplo, en los servicios de movilidad, los asistentes ayudan a los estudiantes a trasladarse dentro de la escuela, ya sea entre salones, al comedor escolar, al baño o a cualquier otro lugar donde lo necesiten. Al asistir con la alimentación se ofrece este apoyo junto a otros estudiantes sin dependencia alimentaria para fomentar así un ambiente inclusivo. De igual forma, también asisten a los estudiantes en el consumo de dietas especiales.

En cuanto a la transportación, los asistentes acompañan a los estudiantes que, por razones de seguridad, no pueden viajar solos. Por otra parte, los asistentes de educación especial T2 son igualmente importantes y se especializan en asistencia con comunicación, interpretando y utilizando el lenguaje de señas. Sin su apoyo, aquellos estudiantes con dificultades significativas para hablar y entender el lenguaje hablado se encontrarían en gran desventaja en el ámbito escolar, ya sea socialmente debido a su inhabilidad de comunicarse efectivamente con sus compañeros, o académicamente debido a la dificultad de comprender al maestro o la maestra.

Estos servicios permiten que los estudiantes que viven con alguna diversidad funcional que afecta su vida escolar puedan disfrutar de un sistema de apoyo e inclusividad. Los asistentes de educación especial T1 y T2 fomentan, mediante sus servicios y cuidado, la interacción social de los estudiantes con sus compañeros. Cualquier acción legislativa en beneficio de la educación pública debe considerar el servicio de los asistentes de educación especial T1 y T2.

Actualmente, a los asistentes de educación especial T1 y T2 se les exige -para poder desempeñarse en el cargo-, que cumplan con una certificación que provee el Sistema Integrado de Credenciales e Historial Delictivo (SICHDe) que está adscrito al Departamento de Salud. Esto es lo que en la práctica se le conoce como la “Certificación de la Ley 300”, y la cual es un requisito para toda persona vinculada a la provisión de servicios a niños, personas de edad avanzada y personas con impedimentos.

La misión de esta certificación es llevar a cabo una verificación de credenciales e historial delictivo a toda persona vinculada a la provisión de servicios a niños, personas de edad avanzada y personas con impedimentos. Su propósito es evitar el maltrato, la negligencia, la apropiación ilegal, el abuso físico, psicológico o sexual, al igual que otros abusos contra los niños, personas de edad avanzada y personas con impedimentos, tanto en sus propios hogares como en centros de cuidado, centros de servicios médicos y hospitales, entre otros, por parte de trabajadores y proveedores que ofrecen servicios directos a estas poblaciones.

Actualmente, y de acuerdo con datos provistos por la Secretaría de Regulación para la Salud Pública (SARSP) del Departamento de Salud, el costo para obtener esta certificación asciende a setenta dólares (\$70.00) y el proceso de renovación debe llevarse anualmente. Los asistentes de servicios T1 y T2 del Departamento de Educación tienen ingresos limitados. Actualmente la tarifa por hora para estos no supera los once dólares (\$11.00), por lo que requerir dicha certificación anualmente resulta oneroso. De hecho, así lo reconoció el Departamento de Educación en una comparecencia ante el Senado de Puerto Rico como parte de la evaluación de la Resolución del Senado 24.

De acuerdo con datos provistos por el Departamento de Educación a la Asamblea Legislativa como parte de una investigación legislativa, para el año escolar 2026-2027 el Departamento de Educación cuenta con 6,588 asistentes de servicios, de los cuales 2,191 ocupan puestos permanentes y 4,397 prestan servicios mediante contrato. De otro lado, 747 asistentes están cubriendo aquellos servicios que se proveen a través del Remedio Provisional. Dicho de otra manera, esta legislación puede tener un impacto positivo en aproximadamente 5,144 asistentes de servicios en Puerto Rico.

Ante ello, esta pieza legislativa tiene como propósito enmendar la Ley Núm. 300 de 2 de septiembre de 1999, según enmendada y conocida como “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud” a los fines de eximir expresamente a los asistentes de servicios T1 y T2 del Departamento de Educación del pago para la obtención de dicha certificación.

Nótese que no se trata de eximir a estos de la obtención de la certificación, sino del costo que tienen que sufragar para obtener la misma. Siendo tan esencial su trabajo de apoyo en la impartición de la educación, mediante esta Ley damos un paso adelante para comenzar a mejorar las condiciones de estos profesionales cuya labor tiene un impacto significativo en los servicios especializados y en el aprovechamiento académico de nuestros estudiantes.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 300-1999, según enmendada,
2 para que lea como sigue:

3 “Artículo 6. – Certificación por el SICHDe.

4 ...

5 *Los asistentes de servicios T1 y T2 del Departamento de Educación de Puerto Rico*
6 *quedarán exentos del pago de todo derecho, arancel, cargo o costo asociado a la solicitud,*
7 *expedición, renovación y actualización de la certificación del SICHDe requerida por esta Ley,*
8 *incluyendo cualquier costo relacionado con la toma de huellas dactilares y fotografías. El*
9 *Secretario de Salud incorporará esta exención en la reglamentación que adopte conforme a este*
10 *Artículo.”*

11 Sección 2.- Se enmienda el Artículo 13 de la Ley 300-1999, según enmendada,
12 para que lea como sigue:

13 “Artículo 13. – Poderes de Reglamentación.

14 ...

15 *El Departamento de Salud adoptará, dentro de un término de sesenta (60) días contados*
16 *a partir de la aprobación de esta Ley, la reglamentación necesaria para implementar la exención*
17 *de costos dispuesta en el Artículo 6 a favor de los asistentes de servicios T1 y T2 del*
18 *Departamento de Educación de Puerto Rico. Dicha exención será de carácter mandatorio y no*
19 *estará sujeta a la facultad discrecional de conceder variaciones o exenciones que se establece en*
20 *este Artículo. A tales fines, el Departamento de Salud coordinará con el Departamento de*
21 *Educación y con la Policía de Puerto Rico los procedimientos necesarios para que dicho personal*

- 1 *pueda tramitar su certificación sin costo alguno. Hasta tanto se adopte la reglamentación, no*
- 2 *se cobrará suma alguna a este personal por concepto de la certificación.”*

3 Sección 3.- Vigencia.

4 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.